

[2] [징계(감봉2월)] 사항

제 목 : 검 직 제 한 준 수 의 무 위 반

조치부서 : 광주전남지역본부

관 련 자 : 광주전남지역본부 □부 부장대우 B

내 용

1. 업무개요

관련자 B는 2018. 1. 25.부터 감사일 현재까지 광주전남지역본부 □부에서 근무하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규칙」 제8조(검직제한)에 따르면 직원은 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무¹⁾의 금지)를 준용한다고 되어 있다.

또한, 「국가공무원 복무규정」 제25조에서는 공무원의 직무능률을 떨어뜨리며

1) 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위

영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷하거나, 그 밖에 계속적²⁾으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 영리업무를 금지하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

관련자 B는 다단계업체인 ○○(주)³⁾에 방문판매자로 등록한 후 2018. 5.경⁴⁾부터 치약 등 생필품 및 건강보조식품을 소개하고, 판매대금의 일정액을 커미션으로 받는 등의 방법으로 영리행위를 하면서 '19년 기준으로 월 1,000천 원 안팎의 수입⁵⁾을 올렸다.

특히, 관련자는 외부 지인을 대상으로 판매활동을 했을 뿐만 아니라 일과시간 및 시간외 근무 시간 등 업무시간에 관련자 소속 지역본부 직원들에게 해당업체 제품에 대해 소개 및 구입을 권유하는 등 公社 내부 직원들에게도 지속적으로 제품 판매행위를 하였다.

관련자 주장 및 판단

관련자는 해당 영업활동이 규정 위반사항인지 몰랐고 단지 직원들에게 좋은

2) 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

3) 사업자등록번호 -

4) 관련자는 감사일 현재 약 2년 전부터 해당 판매행위를 했다고 진술하였으나 해당 사안 확인을 위한 자료(판매실적 자료 등) 제출을 거부하였고, 참고인 ㉠은 관련자가 본부 내 직원들에게 제품소개 하는 것을 2018. 5.경에 처음 인지했었다고 진술하였음

5) 관련자 문답 시 '19년 기준 월 1,000천 원 안팎의 수입을 올렸다고 진술하였는데 정확한 소득규모 파악을 위해 관련자에게 '사업소득원천징수영수증', '종합소득세 납부내역증명서', '제품 판매실적' 자료 제출을 요구하였으나 관련자가 개인정보 노출 부담 등의 사유로 해당 자료 제출을 거부하였음

제품을 소개 했을 뿐 구입을 강요하지 않았다고 주장하고 있으나, 公社직원으로서
검직제한 해당여부 확인 등의 노력을 다하지 아니한 채 다단계판매업⁶⁾을 하여
영리를 추구한 사실이 정당화 될 수는 없다.

조치할 사항

광주전남지역본부장은

검직제한 관련 준수 의무를 위반한 B에 대해 「인사규정」 제50조 제1항의 규정에
따라 ‘징계(감봉2월)’ 처분하시기 바랍니다(징계(감봉2월)).

6) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(제10장) ‘영리업무 금지 및 검직허가의 검직 금지’의 참고사례로
다단계 판매업은 검직금지 사항으로 명시되어 있음